

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1341/2530

นายจุฑา สุขสบาย

โจทก์

นางสำราญ บุญมากหรือชาติพราหมณ์

ผู้ร้อง

นายทองคำ บุญมาก

จำเลย

นางสำราญ ชาติพราหมณ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ถ้าปล่อยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการขายทอดตลาดที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่พิพาทไปในระหว่างฎีกา หากต่อมาศาลฎีกาพิพากษากลับคำ พิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องและยุ่งยากต่อการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมทั้งเป็นการทำให้ยากแก่การกลับคืนสู่ฐานะเดิมของผู้ ร้องอีกด้วยโปรดมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 123)กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไป ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 64413 แขวงหนองบอน(สำโรงฝั่งเหนือ) เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พร้อมบ้านเลขที่ 88ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว โดยอ้างว่าเป็น ทรัพย์สินของจำเลยและได้ประมาณราคาไว้เป็นเงิน 225,600 บาท เพื่อนำออกขาย ทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา ต่อมาผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ดังกล่าวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยชอบด้วย

กฎหมายแต่ผู้เดียว จำเลยหาสิทธิใด ๆ ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวนี้ไม่ ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ดังกล่าว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำร้อง ของผู้ร้องขัดทรัพย์สินศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 119,118)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ระงับการบังคับคดีไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 110)

คำสั่ง

คำร้อง ของผู้ร้องขอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้อง ของผู้ร้องขอแปลได้ว่าผู้ร้องขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-เสียง ตริวิมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ